

PERJANJIAN [...]

No. [...]

TENTANG

[diisi dengan nama pekerjaan]

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

[diisi dengan nama Penyedia Jasa]

Identifier Perjanjian

Perjanjian [...] berikut semua lampirannya dibuat dan disepakati di [...] pada hari [...] tanggal [...] oleh dan antara:

I. PT PLN (Persero) : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat oleh dan dihadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dilakukan perubahan sebagaimana Akta No. 12 tanggal 25 Maret 2021 dibuat oleh dan dihadapan Lenny Janis Ishak, SH. Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini di wakili oleh [...] selaku [...] PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah [...] berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: [...] tentang [...], sehingga dalam hal ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. [...] : Suatu [...] yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta No. [...] tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...], yang telah diubah beberapa kali, terakhir dilakukan perubahan sebagaimana Akta Nomor [...] tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...] yang dalam hal ini diwakili oleh [...] selaku [...] sehingga dalam hal ini berhak dan bewenang bertindak untuk dan atas nama [...], berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dasar Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, melakukan [*jenis pengadaan*] dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) beserta perubahannya.
 - b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
 - c. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Konstruksi Transmisi/Gardu Induk pada Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Nomor 0025.I/DIR/2023;
 - d. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Konstruksi Pembangkit pada Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Nomor 002.BA/DAN.01.03/C011040100/2022;
 - e. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Pengadaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) Nomor 003.BA/DAN.01.03/C01040100/2022;
 - f. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0012E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Lainnya;
 - g. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0013E/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - h. [...]
2. **PIHAK KEDUA** telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan [*jenis pengadaan*] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan dokumen-dokumen sebagaimana berikut:
 - a. Dokumen Tender/RKS No. [...], tanggal [...] beserta addendumnya [apabila ada].
 - b. Surat Penawaran Sampul 1 (Administrasi dan Teknis) No. [...] tanggal [...]
 - c. Surat Penawaran Sampul 2 (Harga) No. [...] tanggal [...]
 - d. Surat Penunjukan Penyedia Jasa No. [...] tanggal [...]
 - e. Kesepakatan Diskusi Perjanjian (*Contract Discussion Agreement*) tanggal [...]
 - f. [...]

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Definisi

1. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)** adalah berita acara yang dibuat setelah progres fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
2. **Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan (BASMP)** adalah berita acara untuk menandakan telah selesainya masa pemeliharaan.
3. **Berita Acara Penyerahan Akhir (BAP-Akhir)** adalah berita acara yang dibuat untuk menyatakan Hak dan Kewajiban para pihak telah selesai seluruhnya sehingga kontrak dinyatakan ditutup.
4. **Cacat Mutu** adalah keadaan hasil Pekerja yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak ini.
5. **Direksi Pekerjaan** adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.

[mengikuti *definisi tertantum dalam Perdir Nomor 0018.P/DIR/2023 dan sesuai jenis Pengadaan*]

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan [**Jenis Pengadaan**] ("**Pekerjaan**"), dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan tersebut.
2. Uraian [**Jenis Pengadaan**] tersebut di atas tertantum sebagaimana Lampiran Perjanjian 1 ini dan/atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

Nilai Perjanjian

1. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Perjanjian adalah [*Anggaran APLN/Pinjaman/Hibah Luar Negeri/Pinjaman/Hibah Dalam Negeri*].
2. Nilai Total Perjanjian untuk Pekerjaan [...] ini adalah sebagaimana dirinci dibawah ini:
 - a. Nilai Perjanjian : [*mata uang yang disepakati oleh Para Pihak*][...] ([*terbilang*])

Nilai tukar [*mata uang yang disepakati oleh Para Pihak*] yang digunakan sebagai Nilai Perjanjian ditetapkan berdasarkan [*kurs tengah/JISDOR dari Bank Indonesia*] yang berlaku pada tanggal [...];

- b. Pajak Pertambahan Nilai [...] % dari Nilai Perjanjian : *[mata uang yang disepakati oleh Para Pihak] [...] ([terbilang])*
- c. Nilai Total Perjanjian : *[Rp/USD/mata uang yang disepakati oleh Para Pihak][...] ([terbilang])*

Jangka Waktu

- 1. Perjanjian ini akan berlaku efektif dan mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan akan terus menerus berlaku sampai dengan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari seluruh Kontrak Rinci terpenuhi.
- 2. Kontrak Rinci dapat diterbitkan setelah Kontrak ini berlaku efektif sampai dengan tanggal [...].
- 3. Apabila Jangka Waktu Penerbitan sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini telah terlampaui, maka Kontrak Rinci tidak dapat diterbitkan.

Hak dan Kewajiban

- 1. Hak **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan [JENIS KONTRAK]:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang dilakukakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan uraian pekerjaan serta syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam [JENIS KONTRAK] ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta medapatkan laporan-laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur sebagaimana pada Pasal [...] [JENIS KONTRAK] ini.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam [JENIS KONTRAK] ini.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak memutus [JENIS KONTRAK] ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam [JENIS KONTRAK] ini.
- 2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan [JENIS KONTRAK]:
 - a. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan [JENIS KONTRAK].

- b. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan instruksi dan/ atau arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan.
3. Hak **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan [JENIS KONTRAK]:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas hasil pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima instruksi dan/ atau arahan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam [JENIS KONTRAK].
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan [JENIS KONTRAK]:
- a. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan uraian pekerjaan serta syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam [JENIS KONTRAK] ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur sebagaimana pada Pasal [...] [JENIS KONTRAK] ini.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan hasil pekerjaan.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pengamanan sebagaimana diatur pada [JENIS KONTRAK] ini.
- e. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan ketentuan kelestarian lingkungan dan fasilitas sebagaimana diatur pada [JENIS KONTRAK] ini.
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan.
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan mempertahankan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga tetap seperti kondisi pada saat dilakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) selama masa pemeliharaan.
- h. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan perbaikan dan/ atau penggantian sehingga kondisi atas hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada [JENIS KONTRAK] ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** apabila selama masa pemeliharaan terdapat kerusakan terhadap hasil pekerjaan.

SLA & Kriteria Penilaian Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan deskripsi lengkap mengenai Pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk jadwal waktu pelaksanaan dan standar kualitas yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dirinci dibawah ini:

No.	Ruang Lingkup	Kriteria	Target Kinerja	Dokumen Pendukung	Jenis Bobot (Prioritas 1/Prioritas 2)	Bobot
1.						
2.						
3.						
4.						

Jenis SLA	Bobot	Keterangan
Prioritas 1	2	Target Kinerja yang merupakan target utama dalam pencapaian SLA dan memiliki dampak besar terhadap proses bisnis
Prioritas 2	1	Target Kinerja yang merupakan target pendukung dalam pencapaian SLA dan tidak berdampak besar terhadap proses bisnis

Hasil dan Laporan

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara berkala [*misal: laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan*] yang menjelaskan hasil dari penilaian dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan termasuk kemajuan proses pekerjaan.
2. Laporan [*bulanan*] wajib diserahkan pada setiap [*minggu pertama*] dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
3. Laporan kemajuan proses pekerjaan dapat memuat dokumentasi foto berwarna sesuai dengan proses pekerjaan di lapangan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
5. Dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan yang sudah mendapat persetujuan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** yang akan dituang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Tata Cara dan Syarat Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan oleh kepada **PIHAK KEDUA** dengan mata uang [*Rupiah/mata uang asing yang disepakati oleh PARA PIHAK*] sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Rinci.
2. Pembayaran dilaksanakan dan dibayarkan dalam waktu [...] Hari Kalender setelah menerima dokumen-dokumen berikut secara lengkap dan benar:
 - a) Dokumen Berita Acara yang dihasilkan pada rangkaian Penerimaan
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - ii. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - iii. Berita Acara Pembayaran.
 - b) Slip penerimaan dalam sistem ERP
 - c) Bukti Permintaan dan/atau Pelaksanaan Pembayaran
 - i. Invoice;
 - ii. Kuitansi;
 - iii. SPP
 - d) Dokumen administrasi pembayaran Vendor
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- ii. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)/Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - iii. Faktur Pajak;
 - iv. Evaluasi Kinerja Vendor.
3. Pembayaran akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindah bukuan ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:
- Nama Bank : [...]
- No. Rekening : [...]
- Nama Perusahaan : [...]
4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu [...] hari kalender setelah dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) Pasal ini diterima dengan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Jika terdapat perubahan Pajak PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan penyesuaian Nilai Total Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan membuat addendum Perjanjian.
6. Biaya transfer menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan akan diperhitungkan secara langsung pada saat pembayaran.
7. Apabila **PIHAK KEDUA** melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan dalam daftar Kinerja Kurang Baik.
8. Apabila terdapat kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang denda yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam [JENIS KONTRAK] ini, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran denda, perbaikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran sesuai dengan [*nilai pekerjaan yang ditagihkan*] yang diatur dalam Perjanjian ini.
9. Pembayaran denda harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** setelah ada perhitungan atau Berita Acara telah dibuat oleh **PARA PIHAK**.

Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar [...] % ([terbilang]) dari Nilai Total Perjanjian.
2. Jaminan Pelaksanaan ditetapkan untuk menjamin kesanggupan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian dan dikembalikan dalam hal **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan dan melaksanakan kewajibannya.

3. Bank Penerbit Jaminan Pelaksanaan yang mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan dalam Perjanjian ini harus terdaftar dalam Daftar Penerbit Jaminan Terseleksi (DJPT).
4. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian dan menjadi syarat efektif Perjanjian;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan, Perjanjian dapat dibatalkan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**;
6. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal penerbitan Jaminan Pelaksanaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
7. Jaminan Pelaksanaan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dialihkan (*non-transferable*).
8. **PIHAK PERTAMA** dapat mengembalikan Jaminan Pelaksanaan setelah Pekerjaan dalam Perjanjian dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang ditandatangani dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Tata Cara Klaim Jaminan Pelaksanaan

1. Masa klaim Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Jaminan Pelaksanaan.
2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dalam hal memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama berlangsungnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap **PIHAK KEDUA** sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengakhiri Perjanjian secara sepihak; dan/atau
 - c. **PIHAK KEDUA** gagal untuk melakukan perbaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak bersedia menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sesuai Perjanjian;
 - e. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal [...] Perjanjian.
 - f. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak sesuai ketentuan Pasal [...], [...] Perjanjian ini;

- g. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal [...] Perjanjian ini;
3. **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan klaim jaminan secara tertulis kepada Penerbit Jaminan Pelaksanaan dan klaim wajib mencakup deskripsi yang jelas dan rinci sehubungan penyebab klaim, jumlah klaim yang diajukan, serta dokumen-dokumen pendukung yang dapat diterima oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan.
4. Tata cara klaim Jaminan Pelaksanaan lebih lanjut akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam *[Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 004.P/DIR/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero) dan/atau Peraturan Kerja Sama yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dengan Bank [...] tanggal [...]]*.

Sanksi dan Denda

1. Sanksi administrasi yaitu surat peringatan tertulis dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan Tertulis I (pertama) kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.
 - ii. Apabila dalam waktu [...] Hari Kalender dari Surat Peringatan I (pertama), **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan/ atau **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan atau kelalaian Kembali maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan II (kedua) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - iii. Apabila dalam waktu [...] Hari Kalender dari Surat Peringatan II (kedua), **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan/ atau **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan atau kelalaian Kembali maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan III (ketiga) kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
 - iv. **PIHAK KEDUA** yang menerima Surat Peringatan III (ketiga) dari **PIHAK PERTAMA** akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) Perusahaan.

2. Denda dapat dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut;
 - i. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Tanggal Efektif Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar Rp[...] untuk setiap hari keterlambatan memulai pekerjaan hingga pekerjaan tersebut dimulai oleh **PIHAK KEDUA**.
 - ii. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini dan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar [*minimal 1 ‰ (satu per mil)*] dari Nilai Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan maksimum [*sebesar Jaminan Pelaksanaan/5% (lima persen)*] dari Nilai Total Perjanjian.
3. Pelaksanaan sanksi yang tersebut dalam ayat (1) di atas tidak menimbulkan hak bagi **PIHAK KEDUA** untuk menuntut kompensasi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.

Integritas dan *Good Corporate Governance*

1. **PARA PIHAK** menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan [JENIS KONTRAK] ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai Tata Kelola Anti Penyuapan yang berlaku di lingkungan PLN.
2. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa [JENIS KONTRAK] ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan [JENIS KONTRAK] ini.

3. **PIHAK KEDUA** menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada, kebijakan anti-fraud dan tata Kelola anti-penyuapan di PLN seperti:
- a. Menerapkan 4 No's:
 - i. *No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
 - ii. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
 - iii. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
 - iv. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan;
 - b. Menerapkan uji kelayakan berbasis integritas;
 - c. Menghindari program sosialisasi system manajemen anti-penyuapan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
 - e. Melaporkan insiden *fraud* melalui *Whistle Blowing System* PLN.
1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan audit terkait tagihan pembayaran dan dokmen pembukuan serta pencatatan **PIHAK KEDUA** Ketika terdapat indikasi ketidakwajaran dari tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dalam [JENIS KONTRAK].
2. Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
- a. Atas biaya PLN;
 - b. Dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya [...] ([...]) hari kalender sebelum pelaksanaan audit yang disampaikan pihak **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pelaksanaan audit dilaksanakan paling lambat dalam waktu [...] ([...]) hari kerja, dilanjutkan dengan pembuatan pelaporan audit oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam [...] ([...]) hari kerja;
 - d. Penyelesaian pembayaran (*settlement/ adjustment*) dilakukan paling lambat [...] ([...]) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** memaparkan laporan hasil audit kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan audit;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib mengizinkan perwakilan **PIHAK PERTAMA** dan menyediakan dokumen dan data yang diperlukan;

- g. Permintaan dan penyampaian dokumen dan data audit dilaksanakan pada jam kerja **PIHAK KEDUA**;
- h. Apabila terdapat Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Pelaksanaan [JENIS KONTRAK] ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memastikan dan menuangkan ketentuan mengenai Hak Akses **PIHAK PERTAMA** terhadap dokumen dan data milik Pihak Ketiga dalam Kontrak antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga tersebut.
- i. **PARA PIHAK** termasuk perwakilannya, akan menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut.

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

1.1 Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (*unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain:

- a. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melapor setiap akan memulai pekerjaan dan selesai pekerjaan kepada Pengawas Pekerjaan di lokasi/ unit **PIHAK KEDUA** tersebut melaksanakan pekerjaan;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menerapkan *Standing Operation Procedure* (SOP) untuk setiap pekerjaan;
- d. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib membuat *Job Safety Analysis* (JSA) dan Ijin Kerja (*Working Permit*) pada setiap pelaksanaan yang berpotensi bahaya;
- f. **PIHAK KEDUA** dilarang mempekerjakan masyarakat umum/ buruh harian lepas yang tidak memiliki hubungan Kontraktual dengan **PIHAK KEDUA**.

1.2 Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*Unsafe Act*) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:

- a. PIHAK KEDUA wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/ Pengawas K2/K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
 - b. PIHAK KEDUA wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi berbahaya;
 - c. Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - d. PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
2. Sertifikasi/ Pendidikan & Pelatihan
- a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Tenaga Kerja Pengawas K2/ K3 yang bersertifikasi kompetensi;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
3. Sanksi
- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
 - b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerja dari **PIHAK KEDUA**, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
 - c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi, memutus [JENIS KONTRAK] jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan **PIHAK KEDUA** tersebut pada Daftar Hitam (*black list*) perusahaan.

Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk di dalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat termasuk namun tidak terbatas pada kejadian banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, perang yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan atau terlambat melaksanakan pekerjaan.

2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu [...] [...] Hari Kalender terhitung sejak saat terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) disertai dengan keterangan resmi dari instansi yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
3. Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggap bukan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan kajian dan evaluasi sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menerima atau menolak perpanjangan jangka waktu sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) dan memberikan tanggapan kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak menyepakati bahwa telah terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
6. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) maka segala akibat yang timbul akan diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat.

Pajak dan Retribusi

1. **PARA PIHAK** harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah memperhitungkannya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan dan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diklaim atau dituntut kepada **PIHAK** lainnya baik selama dan/atau setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Segala biaya izin-izin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Kerahasiaan

1. Seluruh informasi yang berhubungan dengan [JENIS KONTRAK] termasuk akan tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen, data-data, dan/ atau keterangan lain yang terkait dengan [JENIS KONTRAK] ini, menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/ atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku selama [...] tahun setelah jangka waktu Perjanjian berakhir.

Risiko Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** wajib bersama-sama mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
2. Risiko-risiko diidentifikasi mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko teknis, risiko keuangan, risiko lingkungan, dan risiko terkait sumber daya manusia.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi.
4. **PARA PIHAK** masing-masing bertanggung jawab atas risiko yang berada di bawah kendali atau pengaruh langsung terhadap **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Perjanjian.

Pekerjaan Tambah Kurang

1. Pekerjaan Tambah Kurang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pekerjaan dan didasari dengan adanya permohonan perubahan pekerjaan serta dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
2. Permohonan perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditindaklanjuti dengan negosiasi spesifikasi teknis dan harga yang tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memulai pelaksanaan perubahan Pekerjaan sejak Addendum Perjanjian telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perubahan Pekerjaan yang disebabkan perubahan Pekerjaan dapat mengurangi kesesuaian Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK KEDUA** wajib menyatakan deskripsi yang lengkap secara tertulis dengan bukti-bukti pendukung selambat-lambatnya [...] hari kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi [...] % ([...]) dari Nilai Perjanjian sebagaimana Pasal [...] ini, maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional yang disusun oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Dalam hal terdapat pekerjaan tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan, dengan nilainya tidak lebih dari [...] % ([...]) dari Nilai Perjanjian sebagaimana Pasal [...] Perjanjian ini, harus didasarkan pada justifikasi dari Direksi Pekerjaan.
7. Dalam hal terdapat pekerjaan kurang, harga satuan yang digunakan adalah menggunakan harga satuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
8. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan Pekerjaan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Pekerjaan tersebut harus disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Perubahan Perjanjian (Amandemen/Addendum)

1. Perubahan Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan yang layak dan wajar.
3. Semua perubahan Perjanjian harus dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Wanprestasi, Pemulihan, dan Pengakhiran Perjanjian

1. Setiap kejadian atau peristiwa di mana **PIHAK PERTAMA** melanggar kewajiban-kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini merupakan wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pemulihan terhadap peristiwa wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan peringatan tertulis pertama kepada **PIHAK PERTAMA** secara rinci terkait peristiwa wanprestasi beserta permintaan pemulihan yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu [...] (*terbilang*) Hari Kalender setelah peringatan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan atau tidak melakukan usaha pemulihan sebagaimana huruf a ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pemulihan dalam jangka waktu [...] (*terbilang*) Hari Kalender setelah tanggal peringatan tertulis kedua;
 - c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan atau tidak melakukan usaha pemulihan sebagaimana huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan peringatan tertulis ketiga dan **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.
3. Setiap kejadian atau peristiwa di bawah ini merupakan wanprestasi yang tidak dapat dilakukan pemulihan oleh **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, antara lain pemalsuan surat/dokumen, korupsi, penyuapan, penggelapan, gratifikasi, suap, persekongkolan, kecurangan, dan benturan kepentingan yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan perpanjangan terhadap keberlakuan Jaminan;
 - c. Jaminan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terbukti tidak benar dan tidak berlaku;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran atas denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan izin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh instansi yang berwenang; dan
 - f. **PIHAK KEDUA** mengalami likuidasi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain.
4. Setiap kejadian atau peristiwa di bawah ini merupakan wanprestasi yang dapat dilakukan pemulihan oleh **PIHAK KEDUA**:

- a. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan dalam jangka waktu [...] Hari Kalender setelah Tanggal Efektif Perjanjian.
 - b. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir serta tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu terhadap Perjanjian dan segala hal dan kewajiban **PARA PIHAK** telah terpenuhi;
 - b. Dilakukan keputusan Perjanjian secara sepihak oleh salah satu **PIHAK** akibat adanya salah satu **PIHAK** yang melakukan wanprestasi yang tidak dapat dipulihkan terhadap pelaksanaan Perjanjian; atau
 - c. Apabila terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis mengakhiri Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.
6. Atas setiap pengakhiran dari Perjanjian ini, seluruh kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini berhenti, kecuali:
- a. Kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan yang diambil sebelum pengakhiran Perjanjian;
 - b. Ketentuan terkait Jaminan.
7. Apabila salah satu **PIHAK** melakukan keputusan Perjanjian sehingga mengakibatkan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melepaskan dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sehingga tidak diperlukan putusan atau persetujuan dari pengadilan yang berwenang.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati para pihak.
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/ atau pelaksanaan [JENIS KONTRAK] ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu [...] ([...]) hari kalender.

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri [...]

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan [JENIS KONTRAK] ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dengan Alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

PIHAK KEDUA :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap [...] yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[...]

[...]

Lampiran 1

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (BILL OF QUANTITY)
PEKERJAAN JASA [...]

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan (hari)	Total Harga
1.				
2.				
3.				

KOMPONEN KHUSUS

Jenis Pengadaan : Konstruksi
Sub-Jenis : Gardu Induk
Perdir : Perdir TraGI (NO.0025-2023)

Transportasi ke Lokasi Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas transportasi barang dan kelengkapannya yang disuplai pada kontrak ini sampai dengan lokasi Pekerjaan termasuk loading unloading dan biaya lansir sampai dengan titik Tower serta biaya asuransi.

Penyimpanan

1. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan dari pencurian, kerusakan mekanis atau korosi di tempat penyimpanan selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan. Penyediaan gudang atau tempat-tempat penyimpanan sementara adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Penyediaan gudang atau tempat-tempat penyimpanan sementara adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Garansi Barang

1. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas barang yang disuplai [*diisi dengan material utama misalnya CB, DS, CT, LA, Trafo dll*] dengan masa garansi [*diisi dengan masa garansi misalnya 24 (dua puluh empat bulan) bulan*] bulan sejak dioperasikan atau selama maksimum [*diisi sesuai dengan kebutuhan, misalkan 36 (tiga puluh enam)*] bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), mana yang lebih dahulu selesai Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas barang yang disuplai [*diisi material secondary equipment misalnya Control Relay Panel dll*] dengan masa garansi [*diisi dengan masa garansi misalnya 12 (dua belas) bulan*] bulan sejak dioperasikan atau selama maksimum [*diisi sesuai dengan kebutuhan, misalkan 24 (dua puluh empat bulan)*] bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), mana yang lebih dahulu selesai Pekerjaan.

Jenis Pengadaan : Konstruksi
Sub-Jenis : Pembangkit
Perdir : Juknis Konstruksi Pembangkit pada PLN (No. 002.BA/DAN.01.03/C011040100/2022)

Pengangkutan Barang-Barang

1. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan 4 (empat) salinan dari masing-masing dokumen pengiriman sehubungan dengan pengiriman barang yang diatur berdasarkan Perjanjian ini untuk keperluan bea cukai, kecuali untuk pengiriman udara, sehingga dokumen tersebut akan sampai di kantor **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya satu minggu sebelum kiriman tiba di Lokasi.
2. Rincian distribusi dokumen pengiriman adalah sebagai berikut:
 - a. Faktur Imported Goods
 - b. Bill of Lading
 - c. Daftar Kemasan
 - d. Sertifikat asal barang

Distribusi Pengiriman	Dokumen	Jumlah Dokumen	Jenis Bill of Lading
Kantor Pusat PIHAK PERTAMA		2	1 asli dan 1 salinan
Manajemen Site dari PIHAK PERTAMA		1	1 salinan
PIHAK KEDUA		Sesuai keperluan	1 asli
Bank		Sesuai keperluan	1 asli

3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan salinan sertifikat asuransi secara terpisah dengan dokumen pengiriman untuk tujuan pembayaran.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Dokumen berikut untuk permohonan SKB Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) antara lain:

- a. Kontrak Buku I
 - b. Masterlist/Daftar Induk
 - c. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - d. Bill of Lading (B/L), wajib difaksimili/email kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah kiriman meninggalkan pelabuhan.
 - e. Tagihan dan Daftar Kemasan (Packing List)
 - f. Sertifikat Asal Barang
 - g. Pertanggungan Asuransi dan Biaya Kargo Kelautan
 - h. Letter of Credit (L/C)
5. Salinan setiap faktur Barang Impor dan deskripsi lengkap tentang Pembangkit, termasuk jumlah paket, bobot total, dimensi, serta daftar item dalam setiap peti, harus segera dikirim melalui pos udara setelah pengiriman ke **PIHAK PERTAMA**. Apabila barang tersebut dikirim oleh kapal yang sama, dokumen pengiriman dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis kiriman harus disediakan peralatan dan bahan pembangkit listrik, peralatan pengganti, suku cadang dan bahan serta alat dan peralatan **PIHAK KEDUA**.
6. Untuk keperluan pemeriksaan peralatan/barang, **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA daftar induk dari peralatan/barang yang akan dikirim sesuai dengan daftar kemasan, paling sedikit satu (1) bulan sebelum dimulainya pemeriksaan untuk peralatan/barang terkait. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** untuk tidak memberi, menahan penerimaan dokumen pengiriman, sertifikasi atas setiap pembayaran berdasarkan Perjanjian.
7. Salinan sertifikat asuransi yang telah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan harus disertakan dengan setiap Kumpulan dokumen pengiriman, kecuali jika rincian lengkap tentang polis asuransi telah diajukan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Daftar Kemasan **PIHAK KEDUA** harus mencakup hal-hal berikut:
- a. Jumlah paket dalam pengiriman.
 - b. Bobot, dimensi dan volume setiap paket.
 - c. Daftar lengkap setiap item yang tercantum dalam setiap paket, identifikasi yang jelas, sesuai dengan sistem penomoran peralatan yang ada pada setiap item dan jumlah daripadanya (untuk memproses izin pembebasan pajak).
9. Pernyataan yang mengidentifikasi barang dalam setiap paket sebagai berikut:

- a. Peralatan pembangkit listrik.
 - b. Penggantian untuk peralatan Pembangkit Listrik.
 - c. Suku Cadang
 - d. Perkakas dan Peralatan **PIHAK KEDUA**.
10. Dalam hal pengiriman barang dilakukan melalui udara, **PIHAK KEDUA** wajib memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu. Setelah memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melakukan pemesanan ruang di tempat pengangkutan udara dan dokumentasi untuk pengiriman barang melalui udara harus dikirim sampai di kantor **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya lima belas (15) hari sebelum pengiriman tiba di Bandara Udara Jakarta. Dalam kasus darurat, **PIHAK KEDUA** harus memberi saran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui faksimili atau email dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan. Jumlah salinan dan distribusi dokumen tersebut akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
11. Segera setelah keberangkatan penerbangan, informasi berikut harus dikirimkan ke Kantor Pusat dan Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA**:
- a. Nama pengangkut
 - b. Nomor penerbangan
 - c. Nomor Airway bill
 - d. Pelabuhan tujuan
 - e. Tanggal Keberangkatan
 - f. Jumlah paket, bobot dan volume.

Pengaturan Ketenagakerjaan

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan Tenaga Kerja Asing sehubungan pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** data setiap pekerja asing yang akan dibawa ke Indonesia untuk melaksanakan Pekerjaan, selambat-lambatnya enam puluh (60) hari sebelum keberangkatan yang dijadwalkan ke Indonesia, yang mencakup nama dan alamat masing-masing orang, tugas dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Pekerjaan dan ringkasan singkat tentang pengalamannya untuk jenis pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya.

Serah Terima Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA memutuskan ada bagian dari pekerjaan, selain dari Grup/Unit yang akan diambilalih sebelum Pekerjaan lainnya diselesaikan, PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehubungan dengan bagian yang diambilalih tersebut.
2. Jika karena kesalahan Kontraktor, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan belum dapat diterbitkan dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Kontrak, atau, jika tidak ditentukan dalam waktu yang pasti, dalam waktu yang wajar, PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengoperasikan Pembangkit atau setiap bagian daripadanya di bawah pengawasan personil Kontraktor dalam hal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan belum diterbitkan, dengan ketentuan bahwa Pekerjaan atau bagian Pekerjaan daripadanya harus mampu untuk dioperasikan dan Kontraktor diberi kesempatan yang cukup untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dapat diterbitkan.